

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 29 rabia I 1419 - 24 juillet 1998

141^{ème} année

N° 59

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 98-1422 du 13 juillet 1998, portant fixation des montants de la troisième tranche de l'augmentation globale de l'indemnité de magistrature attribuée aux magistrats de la cour des comptes **1619**

Décret n° 98-1423 du 13 juillet 1998, portant fixation des montants de la troisième tranche de l'augmentation globale de l'indemnité de procédure attribuée au personnel du corps des greffes de la cour des comptes **1619**

Ministère de la Justice

Décret n° 98-1424 du 13 juillet 1998, portant majoration de l'indemnité de magistrature allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire **1620**

Décret n° 98-1425 du 13 juillet 1998, portant majoration de l'indemnité de procédure allouée au personnel du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire **1620**

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 98-1426 du 13 juillet 1998, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères" allouée à certaines catégories d'ouvriers des communes et des conseils régionaux au titre de l'année 1998 **1620**

Décret n° 98-1427 du 13 juillet 1998, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" allouée aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux au titre de l'année 1998. **1621**

Décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir **1621**

Ministère des Finances

Décret n° 98-1429 du 13 juillet 1998, portant majoration de l'indemnité de contrôle de l'année 1998, allouée aux membres du contrôle général des finances au titre de l'année 1998	1626
--	------

Ministère de L'Education

Décret n° 98-1430 du 13 juillet 1998, portant institution et organisation du concours d'agrégation dans les disciplines littéraires, des sciences humaines et des sciences fondamentales	1626
Décret n° 98-1431 du 13 juillet 1998, portant statut particulier des enseignants agrégés exerçant aux établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur	1628
Décret n° 98-1432 du 13 juillet 1998, fixant la concordance entre l'échelonnement du grade d'enseignant agrégé exerçant aux établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur et les niveaux de rémunération	1629
Décret n° 98-1433 du 13 juillet 1998, portant institution d'une indemnité d'encadrement au profit des surveillants généraux de 1ère classe, des surveillants généraux de 1ère catégorie et des surveillants généraux de 2ème catégorie relevant du ministère de l'éducation	1630

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 98-1434 du 13 juillet 1998, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Béja (délégation de Medjez El Bab)	1631
Décret n° 98-1435 du 13 juillet 1998, portant majoration des taux de l'indemnité de rédaction allouée au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière	1633
Décret n° 98-1436 du 13 juillet 1998, portant majoration des taux de l'indemnité des opérations foncières allouée au profit des agents de la conservation de la propriété foncière	1633
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 20 juillet 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur en chef de la conservation de la propriété foncière	1633
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 20 juillet 1998, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux	1634
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 20 juillet 1998, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières	1634

Ministère de la Santé Publique

Maintien en activité	1634
----------------------------	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Décret n° 98-1437 du 13 juillet 1998, portant majoration de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités à compter du premier mai 1998	1634
Décret n° 98-1438 du 13 juillet 1998, portant majoration de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative à compter du premier mai 1998	1635

Ministère du Développement Economique

Décret n° 98-1440 du 13 juillet 1998, modifiant et complétant le décret n° 97-410 du 21 février 1997 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques ainsi que la composition et les attributions du comité technique du privatisation	1636
--	------

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	1636
---	------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 98-1422 du 13 juillet 1998, portant fixation des montants de la troisième tranche de l'augmentation globale de l'indemnité de magistrature attribuée aux magistrats de la cour des comptes.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970 et par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970 telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 81-3 du 23 janvier 1981 et par la loi n° 86-76 du 28 juillet 1986 et par la loi organique n° 90-83 du 29 octobre 1990,

Vu le décret n° 71-222 du 29 mai 1971, portant fixation de la rémunération du personnel de la cour des comptes, tel que modifié par le décret n° 85-1090 du 7 septembre 1985 et par le décret n° 97-2134 du 10 novembre 1997,

Vu le décret n° 85-907 du 1er juillet 1985, portant attribution d'une indemnité de magistrature aux magistrats de la cour des comptes, tel qu'il a été modifié par le décret n° 89-874 du 6 juillet 1989 et par le décret n° 90-1623 du 8 octobre 1990 et par le décret n° 93-2581 du 20 décembre 1993, par le décret n° 96-1989 du 23 octobre 1996 et par le décret n° 97-981 du 26 mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité de magistrature allouée aux magistrats de la cour des comptes, prévus par les décrets susvisés, sont majorés à compter du 1er octobre 1998 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades et fonctions	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er octobre 1998
- Le premier président	
- Le commissaire général du gouvernement	
- le secrétaire général	
- les présidents des chambres	
- les commissaires du gouvernement	67 dinars
- Les présidents de section	
- Les conseillers rangés à partir du 10ème niveau de la sous catégorie "A1" de la grille des salaires	
- Les conseillers	55 dinars
- Les conseillers-adjoints	47 dinars

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1423 du 13 juillet 1998, portant fixation des montants de la troisième tranche de l'augmentation globale de l'indemnité de procédure attribuée au personnel du corps des greffes de la cour des comptes.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970 et par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements administratifs telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 92-2123 du 7 décembre 1992, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes de la cour des comptes tel qu'il a été complété par le décret n° 93-1450 du 5 juillet 1993,

Vu le décret n° 92-2125 du 7 décembre 1992, portant institution d'une indemnité de procédure au profit du personnel du corps des greffes de la cour des comptes, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2582 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 96-1909 du 16 octobre 1996,

Vu le décret n° 97-982 du 26 mai 1997, portant fixation des montants de la deuxième tranche de l'augmentation globale de l'indemnité de procédure attribuée au personnel du corps des greffes de la cour des comptes au titre de l'année 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité de procédure allouée au corps des greffes de la cour des comptes prévus par les décrets susvisés, sont majorés à compter du 1er juillet 1998 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1998
- Administrateur conseiller de greffe de la cour des comptes	30 dinars
- Administrateur de greffe de la cour des comptes	28 dinars
- Greffier principal de la cour des comptes	24 dinars
- Greffier de la cour des comptes	19 dinars
- Greffier-adjoint de la cour des comptes	15 dinars
- Huissier de la cour des comptes	14 dinars

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret n° 98-1424 du 13 juillet 1998, portant majoration de l'indemnité de magistrature allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n°67-29 du 14 juillet 1967, portant organisation de la magistrature, du conseil supérieur de la magistrature et le statut des magistrats, ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 91-9 du 25 février 1991,

Vu le décret-loi n° 85-814 du 7 juin 1985, portant statut attribution d'une indemnité de magistrature au profit des magistrats de l'ordre judiciaire, ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 93-2445 du 13 décembre 1993,

Vu le décret n° 96-1997 du 23 octobre 1996, portant majoration de l'indemnité de magistrature et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n°97-889 du 19 mai 1997, portant majoration de l'indemnité de magistrature,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité de magistrature allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire prévus par le décret susvisé sont majorés à compter du 1er octobre 1998 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er octobre 1998
- Magistrat du 3ème grade	67 dinars
- Magistrat du 2ème grade	55 dinars
- Magistrat du 1er grade	47 dinars

Art. 2. - Les ministres de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1425 du 13 juillet 1998, portant majoration de l'indemnité de procédure allouée au personnel du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales

et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 92-848 du 11 mai 1992, portant statut particulier au personnel du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire tel que modifié par le décret n° 95-958 du 29 mai 1995,

Vu le décret n° 92-850 du 11 mai 1992, portant institution d'une indemnité de procédure au profit du personnel du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-194 du 24 janvier 1994,

Vu le décret n° 92-1488 du 17 août 1992, portant application des dispositions du décret n° 91-802 du 25 mai 1991 relatif à l'attribution des indemnités spécifiques aux agents nantis d'emplois fonctionnels, au personnel du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu le décret n° 96-1912 du 16 octobre 1996, portant majoration de l'indemnité de procédure allouée au personnel du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 97-920 du 13 mai 1997, portant majoration de l'indemnité de procédures allouée au personnel des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le taux de l'indemnité de procédure allouée au corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire prévus par le décret susvisé sont majorés à compter du 1er juillet 1998 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1998
- Administrateur conseiller de greffe	30 dinars
- Administrateur de greffe	28 dinars
- Greffier principal	24 dinars
- Greffier	19 dinars
- Greffier adjoint	15 dinars
- Huissier de juridiction	14 dinars

Art. 2. - Les ministres de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 98-1426 du 13 juillet 1998, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères" allouée à certaines catégories d'ouvriers des communes et des conseils régionaux au titre de l'année 1998.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 90-1293 du 18 août 1990, portant institution d'une indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2111 du 25 octobre 1993, et le décret n° 96-1914 du 16 octobre 1996 et le décret n° 97-908 du 19 mai 1997,

Vu le décret n° 91-2005 du 24 décembre 1991, étendant le bénéfice de l'indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères instituée par le décret n° 90-1293 du 18 août 1990 aux catégories d'ouvriers des conseils régionaux tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2111 du 25 octobre 1993 et le décret n° 96-1914 du 16 octobre 1996 et le décret n° 97-908 du 19 mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères" allouée à certaines catégories d'ouvriers des communes et des conseils régionaux prévues par les décrets susvisés, sont majorés à compter du 1er juillet 1998 et ce conformément aux indications du tableau ci-après :

Unité	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1er juillet 1998
- Ouvriers de la 1ère unité	14 dinars
- Ouvriers de la 2ème unité	15 dinars
- Ouvriers de la 3ème unité	19 dinars

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1427 du 13 juillet 1998, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" allouée aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux au titre de l'année 1998.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 90-71 du 24 juillet 1990,

Vu le décret n° 92-1728 du 28 septembre 1992, fixant le statut particulier au corps des contrôleurs des règlements municipaux,

Vu le décret n° 92-1730 du 28 septembre 1992, portant institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" au profit des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2064 du 11 octobre 1993, le décret n° 96-1913 du 16 octobre 1996 et le décret n° 97-907 du 19 mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" allouée aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux prévue par les décrets susvisés, sont majorés à compter du 1er juillet 1998 et ce conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1er juillet 1998
- Attaché d'inspection des règlements municipaux	24 dinars
- Contrôleur des règlements municipaux	19 dinars
- Surveillant des règlements municipaux	15 dinars

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux, telle qu'elle a été modifiée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 97-11 du 3 février 1977 portant promulgation du code de la fiscalité locale et notamment son article 92,

Vu le décret n° 90-1960 du 28 novembre 1990 portant réaménagement des droits, taxes et redevances que les collectivités publiques locales sont autorisées à percevoir, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le tarif des taxes visées dans les sections une, deux, trois, quatre et cinq du chapitre VIII du code de la fiscalité locale est fixé conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Sont abrogées les dispositions du décret susvisé n° 90-1960 du 28 novembre 1990.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

Tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir

Taxe	Tarif
I-Redevances pour formalités administratives	
1- Redevance pour légalisation de signature : pour chaque opération effectuée et dans la limite de 3 copies du même document au maximum.	0,500D
2 - Redevance pour certification de conformité des copies à l'original. pour chaque opération effectuée et dans la limite de 3 copies du même document au maximum.	0,500D
3 - Taxes pour délivrance de certificats et actes divers	
- extrait de naissance ;	0,150D
- copie d'acte de naissance ;	0,200D
- livret familial ;	1,000D
- acte de mariage ;	1,500D
- extrait d'acte de mariage ;	0,500D
- copie d'acte de mariage ;	0,500D
- extrait de décès ;	0,150D
- copie d'acte de décès ;	0,200D
- copie d'arrêtés et de délibérations des collectivités locales ;	1,000D
- certificat de validité de local ;	10,000D
- certificat de possession ;	1,000D
- extrait d'arrêté portant attribution ou cession des terres collectives à titre privé ;	1,000D
- autres certificats.	0,200D
II-Taxes pour autorisations administratives	
1 - Autorisation d'abattage des animaux de boucherie pour la consommation privée .	1,000D par tête
2 - Autorisation d'occupation de la voie publique pour l'exercice de certains métiers.	ces taxes sont fixées par arrêté de la collectivité locale concernée et varient entre 6,000D et 90,000D par an.
3 - Autorisation des fêtes organisées à l'occasion des : - cérémonies familiales . - cérémonies publiques	Le tarif est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée avec un maximum de 20,000D par jour ou par nuit - 10,000D par jour ou par nuit
4 - Autorisation d'ouverture des cafés et établissements similaires après les heures réglementaires.	1,000D par heure ; cette taxe pourra être doublée en cas d'animation musicale.

Taxe		Tarif		
5 - Permis de bâtir :		superficie convertie comprise entre	droit fixe par m2	droit supplé- mentaire par m2
- constructions individuelles (premier établissement)		et 100 m2	5,000D	0,050D
- constructions collectives (premier établissement) : applicable pour chaque appartement.		et 200 m2	20,000D	0,150D
		et 300 m2	40,000D	0,200D
		et 400 m2	100,000D	0,300D
		plus que 400 m2	250,000D	0,500D
- Prorogation ou renouvellement du permis de bâtir		La taxe est égale au droit fixe perçu lors de la délivrance du permis initial.		
- Permis relatifs aux travaux de restauration ou de clôture.		5,000D		
6 - Autorisation pour inhumation ou exhumation		1,000D		
7 - Permis de circulation des voitures de transport public et des voitures équipées de taximètres		5,000D par an		
8 - Autorisation d'installation d'appareils de distribution de carburant sur la voie publique :				
- appareils fixés au sol		50,000D par appareil et par an		
- installation de réservoir sous-terrain relié aux mêmes appareils.		50,000D par m2 ou par surface et par an.		
- installation d'un appareil mobile avec tuyaux articulés de distribution.		25,000D par appareil et par an		
III - Droits exigibles à l'intérieur des marchés				
1 - Droit général de stationnement dans les marchés quotidiens, hebdomadaires ou occasionnels		Le tarif est compris entre 0,075D et 0,150D par mètre carré et par jour et est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée.		
2 - Droit général de stationnement dans les marchés de gros		2 % du produit total de la vente		
* pour les légumes, les fruits, les dattes, les produits de basse-cour, de chasse et autres produits agricoles		1 % du produit total de la vente		
* pour les poissons de tout genre et autres produits de la mer				
3 - Droit particulier de stationnement		ce droit est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée.		
4- Taxe sur le chiffre d'affaires des commissionnaires agréés et autres approvisionneurs du marché de gros.		1 % du produit total de la vente		
5 - Droit de criée				
- pour les poissons de tout genre et autres produits de la mer		1 % du prix de l'adjudication par les enchères suivies de fait même si elles ont été conclues sans le concours de l'adjudicataire.		

Taxe	Tarif
- pour les autres produits 6 - Droit de pesage et de mesurage publics - le pesage - le mesurage 7 - Droit de colportage à l'intérieur du marché 8 - Droit d'abri et de gardiennage - les emplacements non aménagés * biens et marchandises * véhicules - les emplacements aménagés * biens et marchandises * véhicules 9 - Taxe de contrôle sanitaire sur les produits de la mer	1 % du prix de l'adjudication pour les enchères suivies d'effets même si elles ont été conclues sans le concours de crieur. - 0,120D par quintal et par pesée - 0,120D par hectolitre et par opération de mesurage. - 0,200D par hectolitre et par opération de mesurage de l'huile. - 0,200D par vendeur et par jour. - 0,100D par m2. - 0,100D par véhicule à bras. - 0,200D par véhicule à traction animale. - 0,500D par véhicule à moteur. - 0,200D par m2 - 10,000D pour les véhicules dont la charge utile dépasse 5 tonnes par jour ou sa fraction maximum. - 2,000D pour les autres véhicules par jour ou sa fraction maximum. - 0,5 % de la valeur de la marchandise.
IV - Taxes pour concession, occupation ou usage du domaine communal ou régional public ou privé 1 - Taxe d'abattage 2 - Taxe de contrôle sanitaire sur les viandes 3 - Taxe pour occupation temporaire de la voie publique par les cafétiers, restaurateurs, étalagistes et toute personne exerçant une activité dans le cadre d'une installation mobile et déplaçable. 4 - Droit de stationnement des véhicules sur la voie publique - véhicules de transport public de personne ou de marchandises	- 0,050D par kg de viande - 0,020D par kg de viande perçue comme taxe supplémentaire à l'occasion de l'utilisation d'équipements en vue de l'échaudage et de la conservation de la viande ainsi qu'à la garde des animaux. - 0,025D par kg de viande Le tarif est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée avec un minimum de 0,150D par m2 et par jour. Le tarif est fixé, entre 0,100D et 0,500D par véhicule et par jour ou fraction de jour, par arrêté de la collectivité locale concernée.

Taxe	Tarif
- Autres véhicules - pour les emplacements équipés de compteur automatique. - pour les parkings et les emplacements aménagés 5 - Occupation de la voie publique par les chantiers de construction 6 - Travaux au dessous de la voie publique 7 - Publicité par les panneaux publicitaires à caractère commercial et les enseignes ; stores ; vitrines ; devantures, et les pancartes fixés, faisant saillie, incrustés ou suspendue sur la voie publique et sur les façades des locaux destinés au commerce, à l'industrie et autres métiers. 8 - Occupation du domaine public maritime - parasols et similaires - salles exploitées comme buvettes et douches - bateaux et similaires	le tarif maximum est fixé à 0,700D par jour et 0,300D par fraction de jour. Le tarif est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée avec un minimum de : - 0,100D par véhicule et par heure - 0,050D par fraction d'heure Le tarif est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée avec un minimum de : - 0,600D par véhicule et par jour - 0,400D par véhicule et par fraction de jour le tarif est fixé, entre 0,500D et 5,000D par m² et par jour, par arrêté de la collectivité locale concernée. le tarif est fixé, entre 5,000D et 10,000D par m² et par jour, par arrêté de la collectivité locale concernée. le tarif maximum est fixé à 12,000D par m² par an. le tarif est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée avec un minimum de : - 1,200D par m² exploité par an. - 10,000D par m² et par an. - 70,000D par bateau et par an.
V - Redevances pour prestations de services publics payants. 1 - Redevances pour entretien des conduites des matières liquides. - pour le branchement unique ou le premier branchement. - pour chaque branchement et pour les autres branchements exception faite du premier. 2 - Redevances de séjour des animaux, des véhicules et de toutes marchandises en fourrières : * gros bétail ; * autres bétail et animaux ; * véhicules hippomobiles ; * véhicule dont la charge utile dépasse 3,5 tonnes ; * véhicule de tourisme ;	6,000D 3,000D 0,500D par tête et par jour 2,500D par tête et par jour 2,000D par véhicule et par jour 7,000D par véhicule et par jour 4,000D par véhicule et par jour

Taxe	Tarif
* motocyclette ;	2,000D par motocyclette et par jour
* bicyclette ;	1,000D par bicyclette et par jour
* marchandises ;	Le tarif varie entre 0,300D et 1,000D par jour et selon le volume des marchandises
3 - Contribution des collectivités locales aux travaux de généralisation de l'électrification et de l'éclairage public et de maintenance	2 millimes par kilowatt/heure
4 - Enlèvement des déchets non ménagers des établissements commerciaux, industriels ou professionnels	le tarif est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée.
5 - Concession dans les cimetières chrétiens	15 000D par m2 au minimum
6 - Location d'un corbillard	le tarif est fixé entre 1.000D et 5.000D par arrêté de la collectivité locale concernée.
7 - taxe de contrôle des voitures de transport public et des voitures équipées de taximètres .	5 000D par an

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 98-1429 du 13 juillet 1998, portant majoration de l'indemnité de contrôle de l'année 1998, allouée aux membres du contrôle général des finances au titre de l'année 1998.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 82-7 du 5 février 1982, fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1278 du 22 juillet 1996,
Vu le décret n° 90-1411 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps de contrôle général des finances, tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-810 du 25 mai 1991 et le décret n° 94-547 du 28 février 1994,
Vu le décret n° 92-1997 du 9 novembre 1992, portant octroi de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des membres des corps du contrôle général qui exercent leurs services en dehors de leurs corps et qui sont exclus du bénéfice de l'indemnité de contrôle,
Vu le décret n° 96-2390 du 9 décembre 1996, portant majoration de taux de l'indemnité de contrôle allouée aux membres du contrôle général des finances et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996 - 1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Sont majorés à compter du 1er mai 1998 les taux de l'indemnité de contrôle liée à l'exercice effectif au sein du corps du contrôle général des finances et allouée à ses membres, tels que prévus par les décrets susvisés, conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er mai 1998
Contrôleur général des finances	50 D
Contrôleur des finances 1ère classe	44 D
Contrôleur des finances 2ème classe	38 D
Contrôleur des finances 3ème classe	33 D

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret n° 98-1430 du 13 juillet 1998, portant institution et organisation du concours d'agrégation dans les disciplines littéraires, des sciences humaines et des sciences fondamentales.

Le Président de la République,
Sur proposition des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 97-83 du 20 décembre 1997,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,

Vu le décret n° 92-1478 du 15 août 1992, définissant le régime des études et examens au sein de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques,

Vu le décret n° 92-1479 du 15 août 1992, portant institution et organisation de concours d'agrégation en sciences mathématiques et en sciences physiques,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 97-451 du 3 mars 1997, fixant le cadre général du régime des études et des stages à l'école normale supérieure,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est institué par le présent décret un concours d'agrégation dans les disciplines littéraires, des sciences humaines et des sciences fondamentales,

Art. 2. - Le concours d'agrégation a pour but de recruter des enseignants de haut niveau pour faire face aux besoins des établissements d'enseignement secondaire général et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Art. 3. - Participent au concours d'agrégation les candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme sanctionnant une formation supérieure d'une durée de quatre ans au moins, ou d'un diplôme admis en équivalence.

Les candidats au concours d'agrégation doivent payer les frais d'inscription audit concours fixés par décret. Seuls en sont exonérés les candidats ayant suivi des cycles préparatoires au concours d'agrégation dans les établissements d'enseignement supérieur prévus à l'article 5 du présent décret.

Art. 4. - Les candidats au concours d'agrégation s'engagent au moment du dépôt de leur candidature, à exercer en cas de succès, pendant cinq ans au moins dans les établissements publics d'enseignement.

Art. 5. - Pour permettre aux candidats de se préparer au concours d'agrégation, il peut être organisé annuellement des cycles préparatoires dans les établissements chargés de la préparation au concours d'agrégation par leur statut particulier et les établissements autorisés à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les candidats aux cycles préparatoires sont inscrits selon leur ordre de mérite et dans la limite de la capacité d'accueil de l'établissement concerné.

Art. 6. - Le programme du concours d'agrégation pour chaque spécialité, la nature des épreuves, leur durée et leurs coefficients sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Art. 7. - Le concours d'agrégation est ouvert annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Ledit arrêté fixe :

- le nombre des postes ouverts pour chaque spécialité dans chaque ministère,

- les délais de présentation des candidatures, les services administratifs auxquels les demandes doivent être adressées et les pièces exigées,

- la date du déroulement du concours.

Art. 8. - Il est institué un jury du concours d'agrégation pour chaque spécialité pour une durée de deux ans renouvelable. Ledit jury est chargé de :

- fixer les sujets des épreuves,
- corriger les épreuves écrites,
- faire passer les épreuves orales.

Ledit jury doit proposer aux ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur le programme du concours d'agrégation tous les deux ans.

Art. 9. - Le jury du concours d'agrégation pour chaque spécialité se compose :

- a - des enseignants choisis parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences de l'enseignement supérieur ou le cas échéant les maîtres assistants titulaires de l'agrégation pour les disciplines littéraires et de sciences humaines,

- b - des enseignants choisis parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences de l'enseignement supérieur et parmi les enseignants titulaires de l'agrégation et justifiant d'une expérience minimale de six années d'enseignement post-baccalauréat pour la discipline des sciences fondamentales.

Il est ajouté aux membres de chaque jury, au cours des épreuves orales, un inspecteur général ou un inspecteur principal d'enseignement secondaire.

Le président doit être désigné parmi les membres du jury ayant le grade de professeur de l'enseignement supérieur/ou maître de conférences de l'enseignement supérieur.

Art. 10. - Le jury ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage celle du président est prépondérante.

Art. 11. - Chaque concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission définitive.

Art. 12. - Il est interdit d'introduire dans les salles d'examen des documents, instruments ou matériels autres que ceux explicitement autorisés par le jury pour l'épreuve en cours.

En cas de fraude ou de tentative de fraude du candidat, le jury concerné prononce son exclusion du concours.

Art. 13. - Chaque épreuve écrite est corrigée par deux enseignants au moins. En cas de besoin, l'un des correcteurs peut être un enseignant non membre du jury.

Les enseignants non membres d'un jury auxquels il peut être fait recours doivent appartenir à l'un des grades mentionnées à l'article 9 du présent décret. Ils sont choisis par le président du jury du concours d'agrégation concerné parmi les enseignants inscrits sur une liste établie par le jury à cet effet avant le début des corrections des épreuves écrites.

Chaque épreuve orale se déroule devant trois membres du jury au moins.

Art. 14. - Chaque jury du concours d'agrégation soumet aux ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur la liste des candidats admis dans la spécialité et classés par ordre de mérite.

Ces candidats sont nommés selon leur classement et au vu des besoins des établissements d'enseignement secondaire général et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et ce, dans la limite des postes ouverts.

Ils s'engagent à accepter les postes où ils sont affectés. En cas de refus ils sont considérés comme ayant renoncé définitivement au bénéfice du concours.

La prise de fonction d'un agrégé peut être différée, à titre exceptionnel et à sa demande, durant une année par arrêté du ministre concerné, pour lui permettre d'entamer la préparation d'une thèse de doctorat.

Art. 15. - Les enseignants titulaires de l'agrégation sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 16. - Sont fixées par décret les rémunérations dûes :

- aux membres des jurys et aux enseignants mentionnés aux articles 9 et 13 du présent décret

- aux agents chargés de la préparation matérielle du concours.

Art. 17. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 92-1479 du 15 août 1992 sus-visé.

Art. 18. - Les ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1431 du 13 juillet 1998, portant statut particulier des enseignants agrégés exerçant aux établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 92-2095 du 23 novembre 1992,

Vu le décret n° 73-125 du 17 mars 1973, instituant une prime de rendement pour certaines catégories du personnel de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 91-554 du 20 avril 1991,

Vu le décret n° 73-126 du 17 mars 1973, relatif à la fixation de l'horaire hebdomadaire de service dû par certaines catégories de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 92-2073 du 23 novembre 1992,

Vu le décret n° 84-1422 du 3 décembre 1984, allouant une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des personnels enseignants de l'enseignement secondaire et primaire ainsi qu'au personnel de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale, tel que modifié par le décret n° 85-1495 du 3 décembre 1985,

Vu le décret n° 85-841 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des personnels enseignants exerçant dans les écoles normales d'instituteurs, les écoles d'application et les écoles primaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 90-944 du 4 juin 1990,

Vu le décret n° 91-329 du 4 mars 1991, fixant le taux de l'indemnité annuelle pour heures supplémentaires attribuée aux personnels enseignants,

Vu le décret n° 93-2358 du 22 novembre 1993, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation et des sciences,

Vu le décret n° 96-2004 du 23 octobre 1996, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996 - 1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 97-916 du 19 mai 1997, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-1430 du 13 juillet 1998, portant institution et organisation du concours d'agrégation dans les disciplines littéraires, des sciences humaines et des sciences fondamentales,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé un corps interdépartemental entre le ministère de l'éducation et le ministère de l'enseignement supérieur dénommé "corps des enseignants agrégés".

Ce corps est appelé à exercer ses fonctions dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur,

Art. 2. - Les enseignants agrégés exerçant aux établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation assurent principalement, un enseignement dans les premier et deuxième cycles de l'enseignement secondaire, ils doivent en outre :

- participer aux conseils des classes, à l'orientation et au déroulement des examens,

- participer aux réunions à caractère pédagogique,

- participer aux travaux des groupes d'études et de recherches pédagogiques organisés au sein de leurs établissements.

Art. 3. - Les enseignants agrégés exerçant aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche assurent les missions d'enseignement et d'encadrement pédagogique destinées à la formation, au contrôle et à l'évaluation des connaissances et des travaux de leurs élèves.

Dans ce cadre, ils sont tenus d'assurer notamment :

- un enseignement à caractère théorique et pratique,

- toute autre charge pédagogique qui leur est confiée conformément au régime des études, dans les départements d'enseignement où ils sont affectés,

- la participation à la préparation scientifique et matérielle des examens et concours, y compris les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs.

Art. 4. - Les enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation sont tenus d'enseigner 15 heures par semaine.

Les enseignants agrégés relevant du ministère de l'enseignement supérieur sont tenus d'enseigner 12 heures par semaine.

Ils sont en outre tenus d'assurer la totalité des charges d'enseignement des classes qui leur sont confiées, les heures d'enseignement assurées au-delà du service dû, leur étant décomptées en heures supplémentaires.

Art. 5. - Les enseignants agrégés sont recrutés parmi les candidats admis aux concours d'agrégation dans les disciplines littéraires, des sciences humaines et des sciences fondamentales prévus au décret n° 98-1430 du 13 juillet 1998 susvisé.

Les enseignants agrégés sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur,

Art. 6. - Les enseignants agrégés appartiennent à la sous catégorie "A.1". Le grade d'enseignant agrégé comprend 25 échelons.

La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.

La concordance entre l'échelonnement du grade d'enseignant agrégé et les niveaux de rémunération définis à la grille des salaires prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé est fixée par décret.

Art. 7. - Les enseignants agrégés sont classés au premier échelon de leur grade s'ils sont des candidats qui n'appartiennent pas à l'administration. Ils sont rangés à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne position s'ils sont des candidats appartenant à l'administration.

Art. 8. - Les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire recrutés conformément aux dispositions du décret n° 73-114 du 17 mars 1973 et les professeurs agrégés des écoles normales recrutés conformément aux dispositions du décret n° 85-841 du 17 juin 1985 susvisés et exerçant à la date de parution du présent décret seront intégrés dans le grade d'enseignant agrégé.

Art. 9. - Les enseignants agrégés sont astreints à un stage qui dure deux années.

A l'issue de la période de stage, ils sont soit titularisés, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté, soit licenciés lorsqu'ils n'appartenaient pas à l'administration et ce, après avis de la commission administrative paritaire.

Les enseignants agrégés sont astreints à un stage d'une année s'ils justifient d'une ancienneté d'un an au moins dans l'enseignement.

Art. 10. - Les dispositions du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé s'appliquent au corps des enseignants agrégés.

Les dispositions relatives aux indemnités prévues aux décrets n° 91-329, 93-2358, 96-2004 et 97-916 susvisés leur sont également appliquées.

Art. 11. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment :

- le titre II du décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale,

- le titre II du décret n° 85-841 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des personnels enseignants exerçant dans les écoles

normales d'instituteurs, les écoles d'application et les écoles primaires.

Art. 12. - Les ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° du 98-1432 du 13 juillet 1998, fixant la concordance entre l'échelonnement du grade d'enseignant agrégé exerçant aux établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-115 du 17 mars 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 85-842 du 17 juin 1985, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels enseignants des écoles normales, des écoles d'application et des écoles primaires du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-1432 du 13 juillet 1998, portant statut particulier des enseignants agrégés exerçant aux établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons d'enseignant agrégé exerçant aux établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	enseignant agrégé	1	1
			2	2
			3	3
			4	4
			5	5
			6	6
			7	7
			8	8
			9	9
			10	10
			11	11
			12	12
			13	13
			14	14
			15	15
			16	16
			17	17
			18	18
			19	19
			20	20
			21	21
			22	22
			23	23
			24	24
			25	25

Art. 2. - Les enseignants agrégés reclassés dans la grille de salaires sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice cesse définitivement d'être servie lorsque l'enseignant agrégé atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
Enseignant agrégé	9	9

Art. 4. - Toutes disposition antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'éducation et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1433 du 13 juillet 1998, portant institution d'une indemnité d'encadrement au profit des surveillants généraux de 1ère classe, des surveillants généraux de 1ère catégorie et des surveillants généraux de 2ème catégorie relevant du ministère de l'éducation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-121 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels de surveillance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 78-812 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 84-417 du 16 avril 1984, portant création du grade du surveillant général de première classe.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est instituée une indemnité mensuelle (indemnité d'encadrement) au profit des surveillants généraux de première classe, des surveillants généraux de première catégorie et des surveillants généraux de 2ème catégorie relevant du ministère de l'éducation et exerçant effectivement les tâches qui leurs sont attribuées, comme cadre d'encadrement dans les écoles préparatoires et les lycées secondaires.

Art. 2. - Le montant de l'indemnité d'encadrement visée à l'article premier du présent décret est fixé à trente dinars (30D) et elle est soumise aux retenus au titre de la cotisation pour la retraite, la prévoyance et le capital décès et l'impôt sur le revenu.

Art. 3. - Les ministres des finances et de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui prend effet à partir du premier septembre 1998 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 98-1434 du 13 juillet 1998, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Béja (délégation de Medjez El Bab).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918 relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992 portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990 fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1491 du 2 septembre 1996 relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Béja,

Vu le décret n° 96-2037 du 23 octobre 1996 relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Béja,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Béja en date du 23 février 1998.

Décrète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Béja (délégation de Medjez El Bab) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	220	11425
2	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	133	11426
3	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	139	11427
4	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	186	11428
5	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	203	11429
6	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	204	11430
7	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	151	11431
8	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	147	11432
9	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	140	11433
10	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	212	11434
11	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	181	11435
12	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	178	11436
13	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	142	11437

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
14	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	224	11438
15	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	188	11439
16	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	163	11440
17	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	159	11441
18	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	198	11442
19	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	145	11443
20	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	154	11444
21	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	259	11445
22	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	184	11446
23	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	178	11447
24	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	181	11448
25	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	187	11449
26	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	179	11450
27	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	138	11451
28	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	146	11452
29	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	277	11453
30	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	143	11454
31	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	138	11455
32	Sans nom	Secteur de Ksar Cheïkh Délégation de Medjez El Bab	124	11456

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1435 du 13 juillet 1998, portant majoration des taux de l'indemnité de rédaction allouée au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991 relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 92-2084 du 23 novembre 1992, fixant le statut particulier du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-819 du 11 avril 1994,

Vu le décret n° 92-2086 du 23 novembre 1992, relatif aux indemnités allouées aux agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2481 du 13 décembre 1993 et le décret n° 97-228 du 27 janvier 1997 et le décret n° 97-1384 du 28 juillet 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité de rédaction allouée au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière prévus par les décrets susvisés, sont majorés à compter du 1er juillet 1998 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant Mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1998
Rédacteur général d'actes de la conservation de la propriété foncière	30 D
Rédacteur en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière	30 D
Rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière	30 D
Rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière	30 D
Rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière	28 D

Art. 2. - Les ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1436 du 13 juillet 1998, portant majoration des taux de l'indemnité des opérations foncières allouée au profit des agents de la conservation de la propriété foncière.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991 relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, fixant le statut particulier des agents de la conservation de la propriété foncière tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-903 du 15 mai 1995 et le décret n° 97-1649 du 25 août 1997,

Vu le décret n° 93-874 du 19 avril 1993, portant institution d'une indemnité des opérations foncières au profit des agents de la conservation de la propriété foncière, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2482 du 13 décembre 1993 et le décret n° 96-2410 du 11 décembre 1996,

Vu le décret n° 97-1385 du 28 juillet 1997, portant majoration des taux de l'indemnité des opérations foncières,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité des opérations foncières allouée au profit des agents de la conservation de la propriété foncière prévus par les décrets susvisés, sont majorés à compter du 1er juillet 1998 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant Mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1998
Inspecteur général de la conservation de la propriété foncière	30 D
Inspecteur en chef de la conservation de la propriété foncière	30 D
Inspecteur central de la conservation de la propriété foncière	30 D
Inspecteur de la conservation de la propriété foncière	28 D
Attaché d'inspection de la conservation de la propriété foncière	24 D
Contrôleur de la conservation de la propriété foncière	19 D
Agent de constatation de la conservation de la propriété foncière	15 D
Préposé de la conservation de la propriété foncière	14 D

Art. 2. - Les ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 20 juillet 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur en chef de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des

établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, fixant le statut particulier des agents de la conservation de la propriété foncière tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-903 du 15 mai 1995 et le décret n° 97-1649 du 25 août 1997,

Vu l'arrêté du 5 mai 1998, portant organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur en chef de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la conservation de la propriété foncière un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur en chef de la conservation de la propriété foncière selon les modalités déterminées par les dispositions du décret n° 97-1649 du 25 août 1997 susvisé.

Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (01) poste.

Art. 2. - La date de la réunion du jury de l'examen professionnel sus-indiqué est fixée au 1er octobre 1998 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 1er septembre 1998.

Tunis, le 20 juillet 1998.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 20 juillet 1998, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant le statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et de tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du 2 novembre 1995, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux tel que modifié par l'arrêté du 24 juin 1997,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières un concours externe sur épreuves pour le recrutement de quatre (04) ingénieurs des travaux (spécialité génie civil) conformément aux dispositions du décret susvisé n° 95-322 du 20 février 1995.

Art. 2. - Les épreuves du concours susvisé se dérouleront à Tunis le 4 septembre 1998 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture et de la liste des inscriptions est fixée au 4 août 1998.

Tunis, le 20 juillet 1998.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 20 juillet 1998, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 94-102 du 17 janvier 1994, fixant le statut particulier des agents du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du 9 septembre 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne pour le recrutement d'administrateurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières tel que modifié par l'arrêté du 24 juin 1997,

Arrête :

Article premier. - Deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement de neuf (09) administrateurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont ouverts au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément aux dispositions du décret susvisé n° 94-102 du 17 janvier 1994.

Art. 2. - Les épreuves des deux concours susvisés se dérouleront à Tunis le 13 septembre 1998 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des inscriptions est fixée au 14 août 1998.

Tunis, le 20 juillet 1998.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 98-1439 du 13 juillet 1998.

Le Docteur Daghfous Jelloul, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital La Rabta, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er septembre 1998,

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 98-1437 du 13 juillet 1998, portant majoration de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités à compter du premier mai 1998.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif soumis à retenue pour la retraite,

Vu le décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985, portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-2310 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, tel que modifié par le décret n° 97--1802 du 3 septembre 1997,

Vu le décret n° 96-2007 du 23 octobre 1996, portant majoration de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 97-933 du 19 mai 1997, portant majoration de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités à compter du premier mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui se consacrent à l'enseignement et à la recherche, sont majorés à compter du 1er mai 1998 conformément aux tableau suivant :

Grades	Montant Mensuel de la majoration à compter du 1er mai 1998
Professeur de l'enseignement supérieur et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche	67,000 dinars
Maître de conférences et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche	55,000 dinars
Maître assistant et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche	47,000 dinars
Assistant et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche	40,000 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1438 du 13 juillet 1998, portant majoration de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative à compter du premier mai 1998.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales

et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif soumis à retenue pour la retraite,

Vu le décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985, portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 94-63 du 10 novembre 1994,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, tel que modifié par le décret n° 97--1802 du 3 septembre 1997,

Vu le décret n° 96-2008 du 23 octobre 1996, portant majoration de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 97-932 du 19 mai 1997, portant majoration de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une autre activité privée lucrative à compter du premier mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps des enseignants chercheurs des universités qui exercent légalement une activité privée lucrative, sont majorés à compter du 1er mai 1998 conformément aux tableau suivant :

Grades	Montant Mensuel de la majoration à compter du 1er mai 1998
Professeur de l'enseignement supérieur et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche	34,000 dinars
Maître de conférences et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche	27,500 dinars
Maître assistant et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche	24,000 dinars
Assistant et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche	20,000 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décret n° 98-1440 du 13 juillet 1998, modifiant et complétant le décret n° 97-410 du 21 février 1997 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques ainsi que la composition et les attributions du comité technique de privatisation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et aux entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et de la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-410 du 21 février 1997 portant composition et fonctionnement de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques ainsi que la composition et les attributions du comité technique de privatisation,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 5 du décret n° 97-410 du 21 février 1997 sus-mentionné sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 5 (nouveau) :

Le comité technique de privatisation se réunit sur convocation du ministre du développement économique en vue d'examiner les questions inscrites à son ordre du jour et ce avant leur examen par la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques.

Le comité technique de privatisation est chargé de statuer sur les questions suivantes :

- la reprise des appels d'offres n'ayant pas fait l'objet de soumissions,

- la vente des éléments d'actifs des entreprises à participation publiques dont la valeur estimée par les services et les cabinets d'experts concernés ne dépassant pas cent mille dinars à condition que le prix de cession ne soit pas inférieur à 70% de l'évaluation,

- la cession des participations des entreprises publiques à l'exception des banques dans la limite de 10% du capital de l'entreprise en question à condition que l'ensemble des participations publiques et des participations des entreprises publiques dans le capital de l'entreprise concernée ne dépasse pas 34%.

Le comité technique de privatisation se prononce sur les demandes exprimées par les actionnaires privés concernant la cession de leurs participations parallèlement à la cession des participations publiques et celles des entreprises publiques dans le capital des sociétés à privatiser.

Article 5 (bis) :

Le comité technique de privatisation est chargé d'assurer le suivi des opérations de liquidation des entreprises publiques et des entreprises à participation publiques, décidées après avis de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques.

Il examine dans ce cadre toutes les questions pendantes et procède à l'élaboration de rapports à soumettre à la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques.

Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.